

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50027036620198240175

ID Comunicacao: 593001724

Data Disponibilizacao: 2026-04-24

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE TítULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002703-66.2019.8.24.0175/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por LUIZ ALANILDO SANTOS DE JESUS em face de COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL.</p>

<p>Alega em síntese: a) a ausência de liquidez e certeza do título, apontando divergência entre os valores indicados na inicial (R\$ 14.160,73), em documento interno (R\$ 14.213,81) e no instrumento de protesto (R\$ 13.740,85); b) a abusividade e excesso de execução pela suposta cobrança de juros moratórios de 2,18% ao mês, em dissonância com a previsão contratual de 1,00% ao mês; c) a ineficácia da medida executiva em razão da idade e depreciação do veículo alienado fiduciariamente (ano 2006/2007); d) pugna, ao fim, pela extinção da execução ou o reconhecimento do excesso cobrado.</p>

<p>Intimada, a parte contrária argumentou que a exceção de pré-executividade é via inadequada para a discussão trazida, dada a necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a higidez, liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, justificando que as diferenças de valores decorrem da mera atualização temporal da dívida, refutando o alegado excesso e requerendo o prosseguimento do feito.</p>

<p>É o relatório.</p>

<p>DECIDO.</p>

<p>De início, cumpre registrar que o presente feito, originariamente ajuizado como Ação de Busca e Apreensão, foi convertido em Execução de Quantia Certa (Título Extrajudicial), nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.</p>

<p>Nessa toada, a defesa apresentada diretamente nos autos da execução pelo Curador Especial, embora nominada "Contestação", possui natureza jurídica de Exceção de Pré-Executividade.</p>

<p>A objeção de pré-executividade somente pode ser utilizada para suscitar matéria de ordem pública, assim entendida aquela que poderia ser conhecida pelo Magistrado de ofício.</p>

<p> Do excesso de execução.</p>

<p>O excesso de execução ou a revisão de encargos contratuais, porém, não se amoldam no conceito de matéria de ordem pública, ainda que eventualmente atrelados à relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.</p>

<p>Deve, portanto, ser arguido ao seu tempo e modo em sede de embargos na execução de título extrajudicial ou em impugnação no cumprimento de sentença, por se tratar de discussão não afeta aos pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades absolutas.</p>

<p>Nesse sentido, decidiu-se:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUíZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS EXECUTADOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXCEPTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INCIDENTE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO, QUAIS SEJAM, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DISPENSADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, ALÉM DE ESTAR EM DESACORDO COM AS SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTO ACOLHIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE VERSA SOBRE A REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TEMAS ADSTRITOS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO DISCUTíVEIS TÃO SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.
"No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas [...] ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor" (REsp. n. 1409704, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 05/12/2013).
Não se mostra adequada a objeção de executividade para discutir o excesso da execução por abusividade de cl´usulas contratuais e a ausência de observância das normas de proteção do consumidor por não se tratar de matéria de ordem pública.
In casu, objetivando o debate acerca dos encargos praticados no cômputo da importância devida e a incidência do Diploma Consumerista para revisão do ajuste, resta inviabilizado o acolhimento da defesa, haja vista a vista adequada para tanto ser embargos à execução (Agravado de Instrumento n. 2014.000801-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 17-6-2014) (TJSC, AI 4002207-65.2017.8.24.0000, Rel. Desa. Rejane Andersen, j. 11/08/2020).</p>

<p>Da força executiva da Cédula de Crédito Bancário.</p>

<p>O Excipiente alega iliquidez do título devido à divergência de valores entre a inicial (R\$ 14.160,73), a planilha interna (R\$ 14.213,81) e o protesto (R\$ 13.740,85).</p>

<p>A tese deve ser rechaçada. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial líquido, certo

<p>Inexiste, assim, qualquer mácula aos requisitos do título que justifique a extinção do processo.</p>

<p>Da suposta ineficácia da medida (idade do veículo)</p>

<p>O Curador Especial defende a ineficácia da medida e a extinção do feito (art. 803 do CPC) alegando o baixo valor de mercado do veículo fiduciado (fabricação em 2006).</p>

<p>O argumento é descabido.</p>

<p>Com a conversão da Busca e Apreensão em Execução de Quantia Certa, o escopo da ação não é mais a apreensão do veículo obsoleto, mas sim a constrição de qualquer bem integrante do patrimônio do devedor para a satisfação do crédito pecuniário (art. 789 do CPC).</p>

<p>Logo, a idade, a depreciação ou a inviabilidade de localização do bem outrora alienado fiduciariamente tornou-se irrelevante para o prosseguimento da execução.</p>

<p>ANTE O EXPOSTO, rejeito a objeção de pré-executividade.</p>

<p>1) Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação da parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).</p>

<p>1.1) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos.</p>

<p>Fixo a verba honorária do curador especial nomeado nos autos no importe de R\$ 440,03, na forma da Resolução CM n. 5, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e da Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>